



PUTUSAN

Nomor 3825 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PENGURUS KOPERASI KARYAWAN ADOLINA**,
beralamat di Komplek Perkebunan Adolina, Desa Batang Terang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Virman Yuswardi Manik selaku Ketua Koperasi Karyawan Adolina;
- 2. SALIM**, bertempat tinggal di Restoran Simpang Tiga Perbaungan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 17, Desa Batang Terang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. DENIS BOY SALIM**, bertempat tinggal di Restoran Simpang Tiga Perbaungan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 17, Desa Batang Terang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- 4. RATNA NINGSIH, S.H.**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang beralamat di Jalan Pertahanan, Komplek Jasmine Mas, Nomor B.11, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini semua memberi kuasa kepada Nuriyono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Nano, Liem & Rekan", beralamat di Jalan Sukamulia, Nomor 15, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3825 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L a w a n:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Nomor 2, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Jatmiko Krisna Santosa selaku Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayhardy Indra Putra, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Negara KM. 55, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Para Tergugat (*i.c.* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan pihak - pihak lain yang terkait dalam perkara ini, untuk menghentikan seluruh kegiatan penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan di atas tanah aset milik Penggugat seluas 2,679 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Jalan Negara Km. 38, Perbaungan, atau semula dikenal dengan jalan Perintis Kemerdekaan, sekarang Jalan H.T. Rizal Nurdin Nomor 17, Simpang Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setempat saat ini dikenal dengan nama Rumah Makan Simpang Tiga Perbaungan;
2. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3825 K/Pdt/2024



dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi sampai dengan diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I (*i.c.* Pengurus Koperasi Karyawan Adolina) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyewakan bangunan yang berada di atas tanah Asset milik Penggugat kepada Tergugat II (*i.c.* Salim) dan Tergugat III (*i.c.* Denis Boy salim) secara tidak sah serta tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Penggugat, sebagaimana tersebut dalam perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002 dan Akta Legalisasi Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2016;
3. Menyatakan Tergugat II (*i.c.* Salim) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan sengaja membuat dan melangsungkan perjanjian sewa menyewa dengan Tergugat I yang dilakukan secara tidak sah serta tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, serta telah menikmati dan atau mengambil hasil dan atau menarik keuntungan atas sewa bangunan yang berada di atas tanah aset milik Penggugat, sebagaimana tersebut dalam perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002 yang telah didaftarkan atau dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan *waarmerking* Nomor: 2.660/w/2002 tanggal 24 Januari 2002 untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016, yang dibuat secara melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat III (*i.c.* Denis Boy Salim) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan sengaja membuat dan melangsungkan perjanjian perpanjangan jangka waktu sewa menyewa dengan Tergugat I yang dilakukan secara tidak sah serta tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, serta telah menikmati dan atau mengambil hasil dan atau menarik keuntungan atas sewa

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3825 K/Pdt/2024



bangunan yang berada di atas tanah aset milik Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Akta Legalisasi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2016 yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan legalisasi Nomor : 2.861/L/2016 tanggal 24 Februari 2016, untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2028, yang dibuat secara melawan hukum;

5. Menyatakan Turut Tergugat (*i.c.* Ratna Ningsih, S.H., Notaris Deli Serdang) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melegalisasi (*waarmerking*) perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002 dan Akta Legalisasi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat secara melawan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum perjanjian sewa menyewa yang dibuat dan dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu :
 - a. Perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002 yang telah di daftarkan atau di legalisasi oleh Ratna Ningsih, SH, notaris di Deli Serdang (*i.c.* Turut Tergugat) dengan *waarmerking* Nomor: 2.660/w/2002 tanggal 24 Januari 2002;
 - b. Akta Legalisasi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2016, yang telah dilegalisasi oleh Ratna Ningsih, SH, Notaris di Deli Serdang (*i.c.* Turut Tergugat) dengan legalisasi Nomor : 2.861/L/2016 tanggal 24 Februari 2016;
7. Menyatakan bahwa oleh karena perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002 dan Akta Legalisasi Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2016 batal demi hukum, maka kedua perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga mengakibatkan tidak adanya suatu hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum, yang dilakukan oleh Para Tergugat (*i.c.* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);
8. Menghukum Para Tergugat (*i.c.* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat



III) untuk menyerahkan pemanfaatan, penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan atas tanah aset milik Penggugat seluas 2,679 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Jalan Negara Km. 38 Perbaungan atau semula dikenal dengan jalan Perintis Kemerdekaan, sekarang Jalan H.T. Rizal Nurdin Nomor 17, Simpang Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setempat dikenal dengan nama Rumah Makan Simpang Tiga Perbaungan kepada Penggugat dalam keadaan baik. Apabila perlu memerintahkan aparat penegak hukum (TNI, Polri, Satpol PP Pemerintah Daerah setempat) untuk mengawal penyerahan tanah dimaksud);

9. Menghukum Tergugat I (*i.c.* Pengurus Koperasi Karyawan Adolina) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena telah membuat dan melangsungkan perjanjian sewa menyewa yang buat secara melawan hukum atas bangunan yang berada di atas tanah aset milik Penggugat, sebagaimana tersebut dalam perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002 dan perjanjian perpanjangan jangka waktu sewa menyewa tanggal 24 Februari 2016, berupa :

a. Kerugian Materiil:

- Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002, pihak Tergugat I telah menerima uang sewa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan nilai investasi berupa bangunan tambahan dan rehabilitasi bangunan utama sebesar Rp447.950.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), serta *good will* sebesar 5% x Rp250.000.000,00 (estimasi keuntungan Tergugat II per tahun) x 15 Tahun (jangka waktu sewa menyewa) = Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga nilai kerugian materiil atas terlaksananya perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002 adalah sebesar Rp665.450.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



- Berdasarkan Akta Legalisasi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2016, pihak Tergugat I telah menerima uang sewa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan nilai investasi berupa perluasan bangunan, penambahan ruang makan dan lain-lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta *good will* sebesar Rp. 7.000.000,- / per bulan x 12 Bulan x 7 Tahun (jangka waktu perpanjangan sewa menyewa dihitung mulai tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan) = Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sehingga nilai kerugian materiil atas terlaksananya perjanjian perpanjangan jangka waktu sewa menyewa tanggal 24 Februari 2016 adalah sebesar Rp1.438.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
Sehingga total kerugian materiil atas terlaksananya kedua perjanjian sewa menyewa tersebut seluruhnya berjumlah Rp2.103.450.000,00 (dua miliar seratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Kerugian Immaterial:

Bahwa kerugian immaterial pada prinsipnya tidak dapat diukur dengan nilai uang, namun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat - I telah membuat citra buruk Penggugat dimata *stakeholder* dan telah mengakibatkan terganggunya kinerja Penggugat, hilangnya manfaat serta tidak adanya nilai atau keuntungan yang dapat memberikan kontribusi kepada Negara dan terbuangnya waktu dan tenaga untuk mengurus perkara ini, sehingga layak dan patut apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat - I membayar kerugian imateriel kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian, total kerugian materiil dan immaterial yang



harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp2.103.450.000,00 (dua miliar seratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp7.103.450.000,00 (tujuh miliar seratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan ganti rugi mana harus diserahkan oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah selesai dibacakannya putusan atas perkara ini.

10. Menghukum Tergugat II (*i.c.* Salim) dan Tergugat III (*i.c.* Denis Boy Salim) untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat atas sewa bangunan yang berada di atas tanah aset milik Penggugat, serta telah menikmati dan atau mengambil hasil dan atau menarik keuntungan atas sewa bangunan tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002 dan perjanjian perpanjangan jangka waktu sewa menyewa tanggal 24 Februari 2016 yang buat secara melawan hukum, berupa :

a. Kerugian Materiil:

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002, Tergugat II telah menikmati dan atau mengambil hasil dan atau menarik keuntungan atas sewa bangunan Rumah Makan Simpang Tiga Perbaungan, dengan estimasi keuntungan yang diperoleh per tahunnya adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama jangka waktu 15 Tahun, sehingga nilai kerugian materiil atas terlaksananya perjanjian ini yaitu sebesar Rp250.000.000,00 x 15 Tahun = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan berdasarkan Akta Legalisasi Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2016, Tergugat III telah menikmati dan atau mengambil hasil dan atau menarik keuntungan atas sewa bangunan Rumah Makan Simpang Tiga Perbaungan, dengan estimasi keuntungan yang diperoleh per tahunnya adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh



juta rupiah) selama jangka waktu 7 Tahun (jangka waktu perpanjangan sewa menyewa terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan), sehingga nilai kerugian materiil atas terlaksananya Perjanjian ini sebesar Rp250.000.000,00 x 7 Tahun = Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian materiil atas terlaksananya kedua perjanjian sewa menyewa tersebut seluruhnya berjumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

b. Kerugian Immaterial :

Bahwa kerugian immaterial pada prinsipnya tidak dapat diukur dengan nilai uang, namun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I telah membuat citra buruk Penggugat dimata *stakeholder* dan telah mengakibatkan terganggunya kinerja Penggugat, hilangnya manfaat serta tidak adanya nilai atau keuntungan yang dapat memberikan kontribusi kepada Negara dan terbuangnya waktu dan tenaga untuk mengurus perkara ini, sehingga layak dan patut apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat I membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian total kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa ganti rugi mana harus diserahkan oleh Tergugat II dan Tergugat III secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah selesai dibacakannya putusan atas perkara ini.

11. Menghukum Turut Tergugat (*i.c.* Ratna Ningsih, SH Notaris di Deli Serdang) untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat (*i.c.* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dilaksanakan;
 13. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda atau aset milik Para Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yaitu sebagai berikut:
 - a. Benda Bergerak:
 - *Stelling*;
 - Meja makan, kursi dan peralatan rumah makan;
 - Kendaraan operasional yang terdaftar milik dan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - b. Benda Tidak Bergerak:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Taman Setia Budi Indah, Blok K, No. 17, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, milik dan atau atas nama Tergugat I;
 - Rumah milik dan atau atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - Tanah milik dan atau atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 14. Meletakkan sita penjagaan terhadap tanah / aset milik Penggugat yang di atasnya terletak bangunan Rumah Makan Simpang Tiga dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
 15. Menetapkan isi putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau:
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3825 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kedudukan hukum serta kapasitas dari Penggugat;
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur;
- Eksepsi tentang ukuran tanah tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I, II, III, I Turut Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan sah Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 2.660/w/2002, tanggal 24 Januari 2002;
3. Menyatakan sah Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa Menyewa Nomor: 2.861/L/2016, tertanggal 24 Februari 2016;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonvensi *a quo*;
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang merugikan Penggugat I, II, III, I Turut Tergugat dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat II, III dalam Rekonvensi, kerugian materiil sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I, II, III, I Turut Penggugat dalam Rekonvensi, kerugian Moril Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 5% (lima persen) kepada Penggugat I, II, III, I Turut Penggugat dalam Rekonvensi, terhitung sejak perkara *a quo* diperiksa hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);



9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Srh, tanggal 23 Agustus 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyewakan bangunan yang berada di atas tanah (objek perkara) milik Penggugat tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah membuat dan melangsungkan perjanjian sewa menyewa dengan Tergugat I dan mengusahi bangunan yang berada di atas tanah (objek perkara) milik Penggugat tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang telah membuat dan melangsungkan perjanjian perpanjangan sewa menyewa dengan Tergugat I dan mengusahi bangunan yang berada di atas tanah (objek perkara) milik Penggugat tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanggal 24 Januari 2002 yang telah didaftarkan atau di legalisasi dengan *waarmarking* Nomor: 2.660/w/2022, Akta Legalisasi Perpanjangan Jangka Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2016 yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 2.861/L/2016 adalah tidak sah menurut hukum;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum, dengan perincian sebagai berikut: objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat, yang terletak di Simpang Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 2.679 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :berbatasan dengan perkampungan rumah penduduk
- Sebelah Barat :berbatasan dengan rumah Karyawan Pimpinan Adolina
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan jalan Medan ke Tebing Tinggi (Jalan Lintas Sumatera);
- Sebelah Timur :berbatasan dengan jalan H.T. Rizal Nurdin (Jalan Pantai Cermin)

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3825 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 588/PDT/2023/PT MDN, tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta-Pdt.K/2023/PN Srh *juncto* Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi mohon agar:

I. Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
4. Menyatakan ukuran tanah tidak jelas dan kabur;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3825 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan unit bangunan Rumah Makan Ressay Gabarita yang kemudian berganti nama menjadi Rumah Makan Simpang Tiga adalah Asset Koperasi Karyawan Adolina;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I, II, III, I Turut Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan sah Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 2.660/w/2002, tanggal 24 Januari 2002;
3. Menyatakan sah Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa Menyewa Nomor: 2.861/L/2016, tertanggal 24 Februari 2016;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonvensi *a quo*;
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat I, II, III, Turut Tergugat dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat II, III dalam Rekonvensi, kerugian Materil sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I, II, III, Turut Penggugat dalam Rekonvensi, kerugian Moril Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 5% (lima persen) kepada Penggugat I, II, III, Turut Penggugat dalam Rekonvensi, dihitung sejak Perkara *a quo* diperiksa hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;



atau apabila yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya, Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah objek sengketa seluas 2.679 m² yang terletak di Jalan Negara Km. 38 Perbaungan, atau semula Jalan Perintis Kemerdekaan dan sekarang Jalan H. T. Rizal Nurdin Nomor 17 Simpang Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai atau setempat lebih dikenal dengan nama Restoran Simpang Tiga Perbaungan, terbukti merupakan bagian dari tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01/Desa Adolina dengan luas 7.041,12 Ha atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Penggugat), yang ternyata tanpa hak oleh Tergugat I telah menyewakan bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa, tanpa alas hak dan



merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **PENGURUS KOPERASI KARYAWAN ADOLINA** dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.) PENGURUS KOPERASI KARYAWAN ADOLINA, 2.) SALIM, 3.) DENIS BOY SALIM, dan 4.) RATNA NINGSIH, S.H.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Firman
Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 3825 K/Pdt/2024